

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2874/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด ร้อยเอ็ด
นาย เอกฉันท์ พัน ธุ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 277, มาตรา 317

ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายมีอายุ 14 ปีเศษ อยู่ในความปกครองดูแลของ ด. มารดา ตามวันและเวลาเกิดเหตุจำเลยพาผู้เสียหายไปโดยไม่ได้อุญาต ด.ก่อน และ จำเลยพาผู้เสียหายไปข่มขืนกระทำชำเราโดยมิได้เจตนาที่จะเลี้ยงดูผู้เสียหายหรืออยู่ กินฉันสามีภริยา การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพรากเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจาก มารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจาร และกระทำ ชำเรา เด็กหญิงอายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งไม่ใช่ภริยาของตนโดย เด็กหญิงนั้นไม่ ยินยอม ดังนั้น แม้การกระทำของจำเลยดังกล่าวจะเป็นการกระทำต่อเนื่องในวัน เดียวกันก็ตาม แต่เห็นได้ชัดว่าจำเลยได้กระทำไปโดยมีเจตนาต่างกัน กล่าวคือ จำเลยมีเจตนาพรากผู้เสียหายไปเสียจากมารดาผู้เสียหายเพื่อการอนาจารอันเป็น เจตนาที่กระทำต่อมารดาผู้เสียหาย ส่วนที่จำเลยกระทำต่อผู้เสียหายเป็นเจตนา ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายอันเป็นเจตนาต่างหากกับเจตนาพรากดังกล่าว จึงมิใช่ การกระทำโดยมีเจตนาเดียวกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิด 2 กรรม

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2537 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 24 มกราคม 2537 เวลากลางคืนก่อนเที่ยงต่อเนื่องกัน จำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมาย หลายกรรมต่างกัน กล่าวคือจำเลยโดยปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กหญิงจันทร์ เกษม พี่นชมพู่ผู้เสียหายอายุ 14 ปีเศษ ไปเสียจากนางดวงจันทร์ พี่นชมภูมารดาเพื่อการอนาจารและจำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายซึ่งมิใช่ภริยาของตน 1 ครั้ง โดยผู้เสียหายไม่ยินยอม ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277, 317 และ 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคหนึ่ง และมาตรา 317 วรรคสาม การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี จำคุก 4 ปี ฐานพรากเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารจำคุก 5 ปี รวมจำคุก 9 ปี คำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายว่า การกระทำความผิดของจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่ง และ 317 วรรคสาม เป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน เห็นว่าขณะเกิดเหตุผู้เสียหายมีอายุ 14 ปีเศษ อยู่ในความปกครองดูแลของนางดวงจันทร์ พี่นชมพู่ มารดา ตามวันและเวลาเกิดเหตุ

จำเลยพาผู้เสียหายไปโดยไม่ได้อำนาจนางดวงจันทร์ก่อน และพาผู้เสียหายไป
ข่มขืนกระทำชำเราในทุ่งนาโดยมิได้มีเจตนาที่จะเลี้ยงดูผู้เสียหายหรืออยู่กินกันฉัน
สามีภริยา การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพรากเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน 15 ปี
ไปเสียจากมารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจารและกระทำชำเราเด็ก
หญิงอายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมีใช้ภริยาของตนโดยเด็กหญิงนั้นไม่ยินยอมการวินิจฉัย
ว่าการกระทำความผิดใดเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกันนั้น ต้อง
พิจารณาจากเจตนาของผู้กระทำความผิดว่าเป็นการกระทำโดยมีเจตนาเดียวกันหรือ
เจตนาร่วมกัน จะกระทำในวาระเดียวกันหรือต่างวาระกันไม่ใช่ข้อสำคัญ ดังนี้ แม้
การกระทำของจำเลยดังกล่าวจะเป็นการกระทำต่อเนื่องในวันเดียวกันก็ตามแต่เห็น
ได้ชัดว่าจำเลยได้กระทำไปโดยมีเจตนาต่างกัน กล่าวคือจำเลยมีเจตนาพรากผู้เสีย
หายไปเสียจากมารดาผู้เสียหายเพื่อการอนาจารอันเป็นเจตนาที่จะกระทำต่อมารดาผู้
เสียหาย ส่วนที่จำเลยกระทำต่อผู้เสียหายเป็นเจตนาข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายอัน
เป็นเจตนาต่างหากกับเจตนาพรากดังกล่าว จึงมิใช่การกระทำโดยมีเจตนาเดียวกัน
การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิด 2 กรรมต่างกัน

พิพากษายืน

(พิธี อุปปาติก-ไพศาล ราชางกูร-สมลักษณ์ จัดกระบวนการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น